



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 09/08/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

MATHEUS FELIPE PEREIRA GAMELEIRA,

qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 porque no dia 17 de abril de 2017, por volta das 00h30min, na Rua Papiro do Egito, nº 1308, Vila Jacui, cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com indivíduo não identificado, vendeu, trazia consigo e guardava, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 75,1 g de cocaína em pó, divididos em 202 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro trocado.

O acusado foi citado e apresentou defesa escrita. A denúncia foi recebida.

Nesta data, foram inquiridas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando o acusado pela prática do delito de tráfico. A defesa, por sua vez, desenvolveu teses subsidiárias, diante da confissão do réu.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

A materialidade delitiva é inconteste, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame químico-toxicológico.

Relativamente à autoria, a denúncia é procedente.

A prova é inconteste, pois, além da confissão, os policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, relataram que com ele foi encontrado no local, conhecido como ponto de tráfico, interagindo com pessoas, em atividade típica de tráfico. Com o réu foram localizadas duzentas porções de cocaína. O acusado confirmou a prática de tráfico no local.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelo acusado, firme na prova oral produzida, bem como na quantidade e na espécie da substância apreendida, além da forma de acondicionamento, sem perder de vista a confissão do acusado.

Passo a dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a pena-base do réu deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em **cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa**.

Em seguida, ausentes agravantes, embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos, não produzirão efeitos, pois tais circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231, do STJ).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, tratando-se de agente primário, que não se dedica, comprovadamente, a atividade ilícita, tampouco integra organização criminosa, há que se aplicar a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se as penas, por conseguinte, em 1/2 (metade), considerando o tipo de droga, cocaína, e quantidade de entorpecente, totalizando, assim, **dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa**, no valor unitário mínimo, atualizado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada e considerada a primariedade do acusado, excepcionalmente, atenta às particularidades do caso, entendo cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o **semiaberto**, considerando as peculiaridades do caso, tráfico de drogas, com apreensão de considerável quantidade de cocaína.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para **CONDENAR** o acusado **MATHEUS FELIPE PEREIRA GAMELEIRA** como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**, no valor unitário mínimo, atualizado, **SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma acima especificada.**

Faculto o recurso em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 9 de agosto de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**